

1500799-59.2022.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Augusto Paci Rocha

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2114352/2022 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 24581943 - 02º

D.P. TABOÃO DA SERRA, 2114352 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO DOS SANTOS LAURIANO

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

2ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500799-59.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500799-59.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2114352/2022 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 24581943 - 02º

D.P. TABOÃO DA SERRA, 2114352 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO DOS SANTOS LAURIANO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Augusto Paci Rocha

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu Ilustre Representante, em exercício nesta Vara, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia contra RICARDO DOS SANTOS LAURIANO, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pela prática do fato delituoso devidamente

descrito na peça vestibular acusatória, nos seguintes termos:

“Consta do incluso inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante que, no dia 27 de abril de 2022, por volta das 16:00 horas, na Rua Brazilina Beu, altura do nº 199, Jd. São Judas Tadeu, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra/SP, RICARDO DOS SANTOS LAURIANO, qualificado às fls. 09, guardava e vendia, para entrega a consumo de terceiros, aproximadamente 56,8g (cinquenta e seis gramas e oito decigramas) de Cannabis Sativa L (maconha), acondicionada em 50 (cinquenta) porções, e 9,2g (nove gramas e dois decigramas) de Cocaína, acondicionada em 44 (quarenta e quatro) invólucros plásticos (Auto de Exibição e Apreensão de fls. 15 e Auto de Constatação Preliminar de fls. 18/20), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”.

O réu foi devidamente notificado e apresentou defesa prévia (fls. 110/119).

A denúncia foi recebida em 5/7/2022 (fl. 127/130), sendo designada audiência, na qual foram inquiridas testemunhas e, ao final, realizado interrogatório do réu.

Encerrada a instrução, o Ministério Público, manifestando-se oralmente, pediu a condenação do réu nos termos da acusação, por entender comprovadas a materialidade e autoria delitivas.

A defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência da ação, alegando a insuficiência das provas. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, bem como os benefícios da pena.

É o relatório. Fundamento e decido.

Ausentes preliminares ou prejudiciais pendentes, e presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo à apreciação do mérito.

A pretensão acusatória deve ser julgada PROCEDENTE. Vejamos.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se bastante comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01); B.O. (fls. 02/04); Auto de Exibição e Apreensão (fls. 15); Laudo de Constatação Preliminar (fls. 18/20), Laudos Pericial Definitivo (fls. 138/140); declarações prestadas em sede policial (fls. 06/08); e prova oral colhida em Juízo, que demonstram de forma clara que o réu guardava e vendia drogas em desacordo com a lei.

Com efeito, os policiais responsáveis pelo flagrante, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA CAPPI e DANIEL CARDOZO DE AQUINO, ouvidos em sede policial (fls. 06/08) e em Juízo, narraram ter visto o ato de traficância. Esclareceram que no dia dos fatos, após denúncias anônimas noticiando a prática delitiva, dirigiram-se ao local indicado, onde avistaram um indivíduo com as características informadas. Narraram que após algum tempo observando o sujeito, viram que ele recepcionava pedestres, os quais lhe entregavam algo, após o que ele se dirigia até um registro de água de onde tirava um objeto que dava aos pedestres, os quais, em seguida, deixavam o local. Diante da reiteração a ação, decidiram abordar o sujeito, que foi identificado como sendo Ricardo dos Santos Lauriano. Disseram que em revista pessoal, encontraram o valor de R\$ 40,00. Junto ao registro de água, foi localizada uma sacola plástica contendo drogas ilícitas. Ainda, afirmaram que o réu confessou informalmente a prática do tráfico. Ato contínuo, levaram o agente à delegacia para as medidas cabíveis.

Por sua vez, o réu, silente em sede policial (fls. 09). Em juízo, o réu negou o crime. Disse que a droga era para seu consumo.

Pois bem.

Não obstante o réu negue a prática delitiva, sua versão não convence, pois isolada nos autos.

Com efeito, os policiais descreveram a ocorrência conforme narrado na denúncia, expondo os fatos com riqueza de detalhes, de forma convicta e mantendo a mesma versão desde a fase pré-processual, o que confere elevada credibilidade a seus relatos, sobretudo porque em consonância com as demais provas constantes dos autos.

Vale destacar que se somando à palavra dos policiais, têm-se os Laudos Periciais de fls. 18/20 e 138/140, os quais atestam que as drogas encontradas em poder do réu consistiam em 56,8g (cinquenta e seis gramas e oito decigramas) de Cannabis Sativa L (maconha), acondicionada em 50 (cinquenta) porções, e 9,2g (nove gramas e dois decigramas) de Cocaína, acondicionada em 44 (quarenta e quatro) invólucros plásticos (drogas de uso proibido, conforme Portaria 344/98 da Anvisa).

Ainda, evidente que as substâncias apreendidas se destinavam ao tráfico, pois, além do flagrante da venda, nota-se que a quantidade e natureza das drogas mostram-se incompatíveis com o mero uso pessoal, sobretudo porque são substâncias extremamente nocivas ao organismo humano, das quais ínfimas porções surtem os efeitos desejados pelos usuários.

Além disso, o dinheiro encontrado e a forma como a droga estava acondicionada (pequenas frações embaladas separadamente) indicam a prática do comércio espúrio.

Desse modo, evidente não ser o caso de desclassificação do tráfico para o crime de porte para uso pessoal.

Portanto, após análise minuciosa do conjunto probatório trazido aos autos, resta comprovada a materialidade delitiva, bem como a autoria imputada ao Réu, de modo que a condenação, nos termos do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é medida que se impõe.

Frise-se que o réu era imputável à data dos fatos e não existem causas que excluam a ilicitude ou a culpabilidade.

As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, bem como eventuais causas de aumento ou diminuição da pena serão apreciadas por ocasião da dosimetria.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, observando o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e no art. 59 do CP, entendo que a natureza e quantidade da droga evidenciam circunstância judicial desfavorável, vez que foi apreendida razoável quantidade de COCAÍNA e de MACONHA. Lado outro, a culpabilidade do agente, bem como as circunstâncias e consequências do crime não extrapolam a objetividade do tipo. O réu não ostenta antecedentes (fls. 137), e inexistem, nos autos, dados relativos às demais circunstâncias judiciais. Diante disso, exaspero a pena-base em 1/6, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão, cumulada com o pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, mas presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP - fls. 09), pelo que atenuo a pena anterior, fixando como pena intermediária o montante de 05 anos de reclusão, cumulada com o pagamento de 500 dias-multa.

Observo que nessa fase a pena não pode ficar abaixo do mínimo legal, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 231).

Na terceira fase, ausentes causas de aumento, mas presente a causa de diminuição do art. 33, §4º, do CP, vez que o réu é primário, não ostenta antecedentes e nada nos autos evidencie dedicação a atividade criminosa ou envolvimento em organização desta natureza.

Quanto ao montante da redução, tendo em vista que a quantidade e natureza da droga foram valoradas na primeira fase (o que inviabiliza sejam novamente consideradas, sob pena de violar a vedação ao bis in idem) e ausentes outros elementos que demonstrem maior gravidade na conduta do réu, entendo possível a redução máxima, ou seja, de 2/3.

Assim, fixo a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão, cumulada com o pagamento de 166 dias-multa.

À míngua de elementos que demonstrem as condições econômicas do Réu (art. 60 do CP), fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

Não há dados suficientes para a detração, razão pela qual deixo de observar neste momento o disposto no art. 387, §2º, CPP. Proceda a Serventia aos devidos cálculos.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, sedimentou-se, no STJ, o entendimento segundo o qual, nos delitos previstos na Lei de Drogas, a fixação do regime prisional deve observar a regra imposta no art. 33, § 2º, CP em conjunto com o art. 42 da Lei 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga. (HC 413.459/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 13/04/2018).

Assim, considerando a diversidade e elevada quantidade das drogas apreendidas, entendo que a pena deve ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Entretanto, observo que a pena não ultrapassa 04 anos, o réu não é reincidente.

Logo, entendo preenchidos os requisitos do art. 44 do CP e, adotando orientação firmada pela jurisprudência do STF, segundo a qual são inconstitucionais dispositivos da lei 11.343/06 que proíbem expressamente a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, substituto a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços a comunidade, em entidade a ser indicada pelo juízo da execução, pelo mesmo período da pena substituída, e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser paga em favor de entidade com destinação social a ser indicada oportunamente pelo juízo da execução.

Ante o exposto e por tudo o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e o faço para, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 CONDENAR o Réu RICARDO DOS SANTOS LAURIANO (RG nº 57200991, filho de Maria José dos Santos, fls. 09) ao cumprimento da pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, cumulada com o pagamento de 166 dias-multa, de valor unitário mínimo, com correção monetária do momento da execução do fato criminoso (art. 49, §2º, CP). A reprimenda corporal fica substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços a comunidade, em entidade a ser indicada pelo juízo da execução, pelo mesmo período da pena substituída, e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, a ser paga em favor de entidade com destinação social a ser indicada oportunamente pelo juízo da execução.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, conforme o disposto no art. 804 do CPP.

Tendo em vista a pena imposta e o tempo em que o réu se encontra preso preventivamente, não vislumbro a necessidade de manutenção da segregação cautelar. Dessa forma, nos termos do art. 387, §1º, do CPP, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, expeça-se o respectivo alvará de soltura clausulado.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados (art. 387, IV, do CPP), ante a ausência de pedido expresso neste sentido.

Por fim, transitada em julgado a presente sentença:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intimem-se os Réus para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guias de recolhimento definitivo, se o caso, e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal; e
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.
- e. proceda-se em relação aos valores e às drogas apreendidas nos termos do art. 63, §1º e art. 72 da Lei 11.343/06, se o caso.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.
Publicada em audiência, saem os presentes intimados.
Taboão da Serra, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA